

עין משפט נר מצוה

יג א מיי פ"ו מהל' מלכים הל"ז:
יד ב מיי פ"י מהל' מ"ש הל' טו סמג עשין קל' טוש"ע יו"ד ס"י רלז עפ"י ככ:

בז ג מיי שם הל"ז:
טוש"ע שם ספ"י כג:
בז ד מיי שם הל"ה:
טוש"ע שם ספ"י ס':
יז ה מיי פ"ו מהל' מלכים הל"ו:

יח ו מיי שם הל"ז:
יט ז מיי פ"ה מהל' כללים הל"ה סמג לאזין רפא טוש"ע יו"ד ס"י רלז ספ"א ופע"ג:
כ ח ט מיי פ"ו מהל' מ"ש הל"ט סמג עשין קל' טוש"ע יו"ד ס"י רלז עפ"י כז:

כא י מיי פ"ג מהל' ק"ש הל"ז סמג עשין יח טוש"ע אר"ח ס"י ע"א ספ"י וטוש"ע יו"ד סימן שסו ספ"ג ג ד ו:

כב כ טוש"ע אר"ע ס"י טו ספ"י יא ופע"י ככ:

כג ל מ מיי פ"ב מהל' נדרמות הל"ט:

כד ג ט מיי פ"ו מהל' כללים הל"ד סמג לאזין רפ טוש"ע יו"ד ס"י רלז עפ"י ככ:

מג:

מעצירות שצידו. והאי אית ליה למיהדר משום הירא ורך הלכז: **תלמוד לומר אשר נטע**. מדלא כתיב אשר כרם נטע דרוש ציה נמי נטע מכל מקום ואפי' אינו כרם שהרי לא הזכיר כרם עדיין: **תלמוד לומר כרם**. דדמי לכרם ופחות שצכרמים חמשה גפנים הם: **כרם כמשמעו**. ולא שאר אילנות: **חיללו**. משמע מיעוטא לזה ולא לאחר: () **כלן בהרכב איסור**. צרייתא בהרכב איסור מין בשאינו מינו ומעטיה קרא כדמעט [ע"א] ולא חנכו גצי בית פרט לגזלן: **מבידך**. שוּפָף [הזמורה או היחור] צארך: **מרכיב**. שנוקב האילן ונוטל מן הכך שבנפני האילן ותוחז לתוכו ועושה ענף בתוך הנקב ונושא ממין אותו אילן שנוטל ממנו. וישראל מותר להרכיב משני אילנות זה פירותיו גסין וזה פירותיו דקין דהוו ממין אחד זה צוה: **האי בהרכב היסר**. דלוקמת ממתי' זה היכי דמי דחוזר מפני חילול ההרכבה: **אי נימא ילדה צילדה**. שאף זו שבקרקע שהרכיב את הענף זה נטיעה היא ועדיין לא הגיעה לשנה רביעית לחללה הא' לאז משום הרכבה הדר דכלאו הרכבה נמי צעי למיהדר מן המלחמה משום ילדה ראשונה: **צוקינה**. שכבר נתחללה: **שסיצה**. לשון נלחו צסצך (בראשית כז). שעשאה ענף צוקינה: **צטלה לגצי וקינה**. ואינה חייבת צערלה ואין צה דין רצעי וכי תנן במסכת ערלה דמרכיב חייב צערלה () [וקינה] צילדה תנן שאף אותו ענף חייב צערלה ואע"ג שקלצו מוקינה נעשה עכשיו ילדה שזו היא נטיעתו: **לעולם ילדה צילדה**. ודקשיא לך צלא הרכבה נמי צעי למיהדר ממערכי המלחמה אקמייתא: **נגון דנטעה לקמייתא לפייג**. כגון שהיתה פרצה צגדר שדהו ונטעה צפרלה לסתוס. לשון סוגה צשושנים (שיר ו)

גדורה צשושנים: **ולקויות**. לקון ממנה קורות לשתגדל: **ומאי שגא ילדה צילדה**. כי הכ' ילדה קמייתא דמוקינה היא לענין ערלה () (דלא) צטלה הרכבה זה להפטר מן הערלה כמותה: **הפס**. גצי זקנה לאז צת אילנוכי היא לחזור ולהיות ילדה על שום מחשבה אכל נטע לסייג אי ממליך עלה בתוך שני ערלה לקיימה לפירות חייבת צערלה הילכך ילדה דקא מרכיב צגוה לאכילה חייבת צערלה ואע"ג דלא אימליך אקמייתא הא מיהא לאכילה הוא ומהנינא מחשבה דעיקר ידיה נמי אי הוה חשיב עלה הוה מהני מחשבה ואע"ג דצשעת נטיעה לאז להכי נטעה: **מידי דהוה אעלו מאילינה**. דצשעת נטיעה ליכא כוונה: **ולוקמה צכרם של שני שופיין**. למה לי לשהדורי אשיניוא דחיקא צנוטע לסייג ולקורות לוקמה צנוטע לאכילה

מעצירות שצידו. והאי אית ליה למיהדר משום הירא ורך הלכז: **תלמוד לומר אשר נטע**. מדלא כתיב אשר כרם נטע דרוש ציה נמי נטע מכל מקום ואפי' אינו כרם שהרי לא הזכיר כרם עדיין: **תלמוד לומר כרם**. דדמי לכרם ופחות שצכרמים חמשה גפנים הם: **כרם**

מעבירות שבידו אפילו תימא רבי יוסי הגלילי כגון דעבד תשובה ויהב דמי אי הכי הוה ליה לוקח וליהדר כיון דמעיקרא בתורת גזילה אתא לדידה לא: () ומי האיש אשר נטע כרם כו': תנו רבנן אשר נטע אין לי אלא נטע לקח וירש וניתן לו במתנה מנין תלמוד לומר ומי האיש אשר נטע כרם אין לי אלא כרם מנין לרבות חמשה אילני מאכל ואפילו משאר מינין תלמוד לומר אשר נטע יכול שאני מרבה הנוטע ארבעה אילני מאכל וחמשה אילני סרק תלמוד לומר כרם רבי אליעזר בן יעקב אומר כרם כמשמעו לא חילל ולא חיללו פרט למברך ולמרכיב והא אנו תנן אחד הנוטע ואחד המברך ואחד המרכיב אמר רבי זירא אמר רב חסדא לא קשיא **אכאן** () בהרכבת איסור כאן בהרכבת היתר האי הרכבת היתר היכי דמי אילימא ילדה בילדה תיפוק לי' דבעי מיהדר משום ילדה ראשונה אלא ילדה בוקינה () והאמר רבי אבהו בילדה שסיבכה בוקינה א במלה ילדה בוקינה ואין בה דין ערלה אמר רבי ירמיה לעולם ילדה בילדה וכגון דנטע להך קמייתא לפייג ולקורות () דתנן הנוטע לפייג ולקורות פטור מן הערלה ומאי שנא ילדה בוקינה דבמלה ומאי שנא ילדה בילדה דלא במלה התם אי מימליך עלה לאז בת מיהדר היא חכא אי מימליך עלה בת מיהדר היא () [דהא מעיקרא לפירי קיימא] מידי דהוה אעלו מאיליהן () דתנן יעלו מאיליהן חייבין בערלה ולוקמה בכרם של שני שותפינ דהאי הדר ארדיה והאי הדר ארדיה אמר רב פפא זאת אומרת **הכרם** של שני שותפינ אין חוזרין עליו מערכי המלחמה ומאי שנא **מחמשה** אחין ומת אחד מהן במלחמה **ידכולן** חוזרין התם כל חד וחד קרינא ביה אשתו חכא כל חד וחד לא קרינא ביה כרמו רב נחמן בר יצחק אמר במברך אילן בירק והאי תנא הוא () דתניא המברך אילן בירק רבן שמעון בן גמליאל מתיר משום רבי יהודה בן גמדא איש כפר עכו **והכבמים** אוסרין כי אתא רב דימי אמר רבי יוחנן הא מני רבי אליעזר בן יעקב היא לא אמר רבי אליעזר בן יעקב התם כרם כמשמעו חכא נמי נטע כמשמעו נוטע אין מברך ומרכיב לא כי אתא רב דימי אמר רבי יוחנן משום רבי אליעזר בן יעקב **ילדה** פחותה מטפח חייבת בערלה כל שנותיה דמתחזיא כבת שתא () והני מילי שתיים כנגד שתיים ואחת יוצאה זנב אבל כוליה כרם קלא אית ליה כי אתא רב דימי אמר רבי יוחנן משום רבי אליעזר

משוח מלחמה פרק שמיני סוטה

ודקשיא לך תיפוק לי משום דצעי למהדר משום ראשונה לישי כגון שהנטיעה של ראובן וצא שמעון והרכיב זה להיות פירות הרכבה שלו: **ומאי שגא מחמשה אחין**. צרייתא היא לקמן צפרקין (דף מד:). **כולן חוזרין**. מפני שהיא שומרת יצם לכולם: **קרינא ציה אשסו**. שגא לזה תמייצם: **כל חד וחד לא קרינא ציה כרמו**. המיוחד לו שאין לך זה גפן שאין לשנים חלק זה: **רב נחמן אמר**. הא דקתני ממתי' מרכיב חוזר במרכיב אילן צירק דלא צעי למיהדר משום קמא ואם תאמר מין בשאינו מינו הוא ואימעטא לה הרכבה איסור מולא חיללו פרט למצריך ומרכיב האי תנא הוא דלאמר מותר: **כפר עניו**. כן שמה: **הא מני**. דקתני פרט למצריך ומרכיב לאז סתמא היא אלא סיפא דמילתא דצי' אליעזר בן יעקב היא ואפי' הרכבה היתר לא דרז עלה: **פתוסה מטפח**. שהיא שפל קומה ולא תגבה לעולם עד טפח: **כל שנוסיה**. מדרבנן כל הימים ערלה נוהגת זה דמתחזיא כבת שגא והרואה שאוכלין פירותיה אומר שפירות ערלה מותרין: **קלא אים** ליה. הכל אומרים כרם יש לפלוני משונה מכל הכרמים ויודעין שהיא זקינה להכי נקט שמים כו' דסבר לה כמאן דלאמר במסכת צרכות (דף לה). כרם רצעי תנן שאין ערלה נוהגת צנטיעה אחת אלא צכרם שלם: **לקריאם שמש**. שאסור לקרות צאצבע אמותיו משום לועג לרש שזה קורא וזה אינו יכול לקרות: **חורגפא**. צת אשמו: **שגדלה צין האחין**. צני השגל מאשה אחרת: **דמתחזיא כי אחשייהו**. מי שאינו מכיר זה ורואה אותה שגדלה אכלו כסבור שהיא אחותו ואומר שנושא אחותו: **לקט שכמה ופאה שעשאן**.

העני גורן שכנים הרבה כאלה ועשה מהן כרי: **הוקצעו למעשר**. מדרבנן דמאן דחזי סבור שגדל צשדהו: **וה"מ צשדה**. שלא ידעו הכל () שנכנסו מעט מעט וסבורין שגדל שם אכל צעיר כל שכניו ראו שכנים על יד על יד ויודעין שהן של לקט שכמה ופאה ופטור מן המעשר דמתניא צספריי () וצא הלוי כי אין לו חלק ונחלה עמך צדצר שאין לו צו חלק ונחלה עמך הוא צא ונוטל המעשר ראשון שלו ילא לקט שכמה ופאה שיש לו חלק ונחלה עמך שאף לעניים לויס הם מופקדים כשאר עניי ישראל: **אינה מקדשם אם הורעים**. משום כלאי הכרם דכתיב צהו תקדש המלאה הזרע(). ונראה לי דקסדר כדאמרינן צנמחות (דף טו:). קצנזס ולוף אסרה תורה שאר זרעים מדרבנן ניניהו וצכי האי כרם לא גזור רבנן אשאר זרעים: **אכל כוליה כרם**. () גדול שהיא שפלת קומה הואיל וחשיצה גזור עליה: **מת**

בן יעקב () מת 'תופס ארבע אמות לק"ש דכתיב 2 לעוג לרש חרף עושהו אמר רבי יצחק אמר רבי יוחנן משום רבי אליעזר בן יעקב חורגתא הגדילה בין האחין אסורה ליגשא לאחין דמתחזיא כי אחתיהו ° יולא היא קלא אית ליה למילתא ואמר () רבי יצחק אמר ר' יוחנן משום ר' אליעזר בן יעקב **ללקט שכחה ופאה** שעשאן בגורן הוקבעו למעשר אמר עולא לא אמרן °אלא בשדה אבל בעיר קלא אית ליה למלתא ואמר רבי יצחק אמר רבי יוחנן משום ר' אליעזר בן יעקב **ילדה** הפחותה מטפח אינה מקדשת את הזרעים °והני מילי שתיים כנגד שתיים ואחת יוצאה זנב אבל כולי כרם מקדיש ואמר רבי יצחק אמר רבי יוחנן משום רבי אליעזר בן יעקב **מת**

מסורת הש"ס

(א) [עין מוס' ר"ה ט: ד"ה מרכיב], (ב) מנחות סט: ע"ש נדרים מ: מ"ש, (ג) [עין מוספות ע"ו מט. ד"ה שאסן], (ד) ערלה פ"א מ"א, (ה) רש"ל ו' שם מ"ב, (ו) [לקמן מד.], (ח) מוספתא דכלאים פ"א, (ט) צרכות יח, (י) [צרכות מ:], (יז) [ג"ל לאחר ד"ה מרכיב], (יט) [ע"י ר"ה ט:], (מ) רש"ל מ"ז, (נ) [ראה יד כט:], (ס) [צרכים כב],

- ↑ ומי האיש אשר נטע כרם ולא חיללו יתר וישב לביתו פן ימות בבליקודא ואיש אחר יחללנה:
דרבים כ ו
- ↑ לעג לרש חרף עשדו שמוח לאיר לא יקדו:
משלי יז ה

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה וה"מ וכו' הכל שכנסו מעט:
(ב) ד"ה אכל כוליה כרם כרם גדול:

גליון הש"ס

נב' ולא דא קלא אית ליה. עין יצמות דף כז ע"א מד"ס ומותר:

מוסף רש"י

ילדה שסיבכה בזקנה. ילדה של ערלה שהרכיבה בתוך אילן זקן של הימר (נדריים יז).
מת תופס ארבע אמות לק"ש. שאסור לקרות בתוך ארבע אמות שלו משום לועג לרש (נדרות יח).
לקט שכחה ופאה שעשאן בגורן. אע"פ שפטורים מן המעשר, לקטן עני ועשאן גורן הוקצעו למעשר מדרבנן.
דמאן דחזי סבר שגדל צשדהו (ה'מבשדה) ונחלה עמך הוא צא ונוטל המעשר ראשון שלו ילא לקט שכמה ופאה שיש לו חלק ונחלה עמך שאף לעניים לויס הם מופקדים כשאר עניי ישראל:
אינה מקדשם אם הורעים. משום כלאי הכרם דכתיב צהו תקדש המלאה הזרע(). ונראה לי דקסדר כדאמרינן צנמחות (דף טו:). קצנזס ולוף אסרה תורה שאר זרעים מדרבנן ניניהו וצכי האי כרם לא גזור רבנן אשאר זרעים:
אכל כוליה כרם. () גדול שהיא שפלת קומה הואיל וחשיצה גזור עליה:

תוס' שאנץ (המשך)

לקט שכחה ופאה שעשאן בגורן הוקבעו. פ"ה עני שכנס הרבה ביחד ועשה מהן כרי הוקבעו למעשר מדרבנן דמאן דחזי סבר שגדל בשדהו. וה"מבשדה שכנינו בשדה ולא ידעו הכל שנתכנס מעט מעט וסבורין שגדל שם אבל בעיר כל שכניו ראו שכנים על יד על יד ויודעין שהם של לקט שכחה ופאה ופטור מן המעשר כדאמרי' בספרי' ובא הלוי כי אין לו חלק ונחלה עמך מי שאין לו חלק ונחלה הוא בא ונוטל מעשר ראשון שלו יצאו לקט שכחה ופאה שיש לו חלק ונחלה עמך שאף לעניי לויס הם מופקדין כלשאר עניי ישראל ל"ה: